



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

0810871-64.2020.8.14.0301

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: JOAO DE DEUS SOARES

REQUERIDO: M G M DUARTE - ME, MARIA GRACIETE MOTA DUARTE

Nome: M G M DUARTE - ME

Endereço: Avenida Duque de Caxias, 603, Av Duque de Caxias, 603 - Marco - Belém, PA, Marco, BELÉM - PA - CEP: 66093-026

Nome: MARIA GRACIETE MOTA DUARTE

Endereço: Avenida Duque de Caxias, 603, Av Duque de Caxias, 603 - Marco - Belém, PA - CEP, Marco, BELÉM - PA - CEP: 66093-026

PROC. nº: 0810871-64.2020.8.14.0301

AUTOS CÍVEIS DE AÇÃO DE []INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. []

AUTOR: []JOÃO DE DEUS SOARES.

RÉ: MGM DUARTE ME e MARIA GRACIETE MOTA DUARTE.

SENTENÇA

JOÃO DE DEUS SOARES, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, em face de MGM DUARTE ME e MARIA GRACIETE MOTA DUARTE, igualmente identificados no caderno processual.

Em síntese, relatou o autor que, realizou contrato verbal com a requerida para que esta prestasse serviços contábeis, ficando responsável por expedir os boletos de seus recolhimentos previdenciários, bem como da parte fiscal de uma antiga empresa que o autor possuía.

Que ao dar entrada em seu pedido de aposentadoria perante o INSS, teve seu pleito indeferido administrativamente, pois tomou conhecimento em 16/02/2017, que o período de 2007 a 2010, não houve contribuição em seu nome. Mas, sim em nome de uma terceira pessoa.

Diante do exposto, requereu a condenação da ré: a) ao pagamento de indenização por dano moral pela angústia, frustração, aborrecimento e tristeza sofrida- no equivalente ao valor de R\$ 20.000,00; b) ao pagamento de danos materiais, tendo em vista a não concessão da aposentadoria – no valor de R\$ 192.000,00.

Juntou documentos.

Citada, a ré apresentou contestação (Id. 35521156), arguindo, preliminarmente, a tempestividade da sua contestação, ilegitimidade passiva da segunda ré e impugnou a concessão da gratuidade. No mérito, alega prescrição, inexistência do dano material e moral e litigância de má-fé.

Juntou documentos.

Intimada para se manifestar sobre a contestação, a autora apresentou réplica (Id. 43663206 e 86109770).

Ato contínuo, as partes foram instadas a manifestar se possuíam interesse na produção de provas ou se desejavam o julgamento antecipado da lide (Id. 95231532).

Em resposta, as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide (Id. 96832964) e (Id. 36622002).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO. []

Examinando os autos, constata-se que as questões de fato já foram adequadamente demonstradas no curso do processo, remanescendo como controversas apenas as questões de direito. Portanto, não havendo necessidade de produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I do CPC/15.

II – DA TEMPESTIVIDADE

Em que pese as alegações da parte autora, compulsando os autos, da análise da aba expediente e do índice do Pje, verifica-se que o mandado foi juntado aos autos em 19/09/2021

(domingo). Portanto, inicia-se a contagem dia 20/09/2021 (segunda-feira) e o termo final deu-se dia 04/10/2021.

A contestação foi juntada aos autos dia 23/09/2021. Portanto, tempestiva.

III – DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Não há no que se falar em prescrição, tendo em vista que apenas em 16/02/2017, o autor quando do indeferimento do seu pedido de aposentadoria tomou conhecimento de que os recolhimentos previdenciários dos anos de 2007 a 2010, estavam irregulares.

O autor protocolizou a ação em 20/02/2020 e por se tratar de relação de consumo, aplica-se o CDC e, portanto, prazo prescricional de 5 anos. Logo, não há no que se falar prescrição da presente demanda.

A relação jurídica existente entre as partes encontra-se submetida aos regramentos do [Código de Defesa do Consumidor \[http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90\]](http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90), figurando o autor como consumidor, vez que destinatário final e fático da prestação de serviço de contabilidade pela requerida.

V - DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A segunda demanda sustenta que não deve figurar no polo passivo da lide, tendo em vista que é uma das sócias da primeira ré.

Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a segunda ré é uma das sócias da primeira ré e que se trata de uma sociedade de responsabilidade limitada. Logo, acolho a preliminar em comento, pois a pessoa jurídica não deve se confundir com aquelas que a constituem, na forma do art. 49-A do CC.

V – DA GRATUIDADE

Pela vasta documentação juntada pelo autor na marcha processual que comprovam não ter condições de arcar com as despesas do processo, mantenho a concessão da gratuidade.

VI – DO MÉRITO.

Compulsando os autos, conclui-se que o pleito do autor:

Quanto ao pedido de DANO MORAL - O dano moral pressupõe a ofensa anormal aos direitos da personalidade. Aborrecimentos e chateações não configuram dano de cunho moral, sendo indevido o pagamento de indenização a tal título decorrente de tais fatos.

Os meros aborrecimentos ou dissabores são as contrariedades que se sofre na vida e é decorrente da vida em sociedade e por isso passível de compreensão.

A jurisprudência define o mero aborrecimento como um “tédio ou desconforto que infelizmente é típico do cotidiano”, que “não repercute na esfera extrapatrimonial da pessoa ofendida”, nem é “capaz de gerar dano moral”.

Em regra, a responsabilidade civil surge quando se constata a existência de 4 elementos, quais sejam: 1) ação ou omissão humana ilícita; 2) culpa *lato sensu*; 3) nexo de causalidade; 4) dano.

No elemento objetivo (conduta humana + culpa genérica), busca-se investigar se o agente atuou de forma contrária ao direito, violando, por dolo ou por negligência, imprudência ou imperícia, um dever-ser cogente. No elemento material (dano), indaga-se se a vítima sofreu alguma violação patrimonial ou extrapatrimonial juridicamente relevante. Por fim, no elemento imaterial, analisa-se se o prejuízo experimentado pela vítima decorre efetivamente do ato omissivo ou comissivo praticado pelo agente, que não restou configurado.

Quanto ao pedido de DANO MATERIAL – verifica-se que entre o pedido administrativo de aposentadoria do autor perante o INSS e sua efetiva concessão (via sentença Justiça Federal), tendo em vista a verificação da óbice para a concessão pelo recolhimento em nome de terceiro, há efetivamente uma perda de valores suportada pelo autor causada pela requerida (empresa de contabilidade).

Tendo o dano material o escopo de repor o patrimônio do lesado em decorrência de um ato ilícito, deve a indenização corresponder ao valor do prejuízo efetivo. Portanto, fixo como lapso temporal para fins de indenização a data compreendida do pedido administrativo perante o INSS (02/2017) e a data da prolação da sentença pela Justiça Federal (05/2021). Valores, estes, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A ré pleiteou a condenação do autor em litigância de má-fé. Observando os fatos apresentando, entendo que não deve ser acolhido o pedido em referência. Pois, segundo o artigo 17, II do Código de Processo Civil de 1973, reputa-se litigante de má-fé aquele que “alterar a verdade dos fatos”. No caso em exposição, o autor não agiu com esta finalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR**, nos termos da fundamentação, para acolher a ilegitimidade passiva da segunda requerida MARIA GRACIETE MOTA DUARTE; condenar o primeiro requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Condeno a autor em custas processuais. Todavia, em razão do autor se encontrar litigando sob o benefício da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das condenações acima estabelecidas até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que a sucumbente possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, devem as referidas condenações serem extintas (art. 98, §3º do CPC).

Condeno ainda a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Remetam-se os autos para UNAJ para apuração das custas remanescentes, intimando-se em seguida a demandada para efetuar o seu pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se a ré de que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito sofrerá as incidências dos encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

Belém-PA, 02 de Abril de 2024.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO Nº 003/2009 - CJRMB).